

AL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LLANES

RAÚL GUTIÉRREZ SALGADO, mayor de edad, con D.N.I. nº 09391472C y con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Marqués de Teverga 20, 6º E de Oviedo, 33005, como propietario de una vivienda en Celorio, concejo de Llanes, conocida como La Casa de Marta, con dirección Carretera de Celorio a Barro s/n. Colindante al Club Marítimo de Celorio. Y con domicilio en otra vivienda conocida como Las Lomas, en Lugar Celoriu 36. Cercana al Club Marítimo de Celorio.

JUAN-MANUEL RUERA MORENO, mayor de edad, con D.N.I. nº 13042708Y y con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Paseo de la Isla 2, 2º Izq. de Burgos, 09003, como apoderado de la sociedad denominada "RUERA GARCIA, S.L.", con C.I.F. nº B09234840, propietaria de una vivienda unifamiliar aislada con garaje, sita en Celorio, concejo de Llanes, Eria de la Vega, Camino de la Fuentona nº 2, 33595 Llanes. Colindante al Club Marítimo de Celorio.

Y ISAAC-ARMANDO BERGEL ALVAREZ, mayor de edad, con D.N.I. nº 01394145T y con domicilio en Celorio, concejo de Llanes, con dirección Las Cancelas; Carretera de Celorio a Barro s/n (Lugar Celoriu 35). Colindante al Club Marítimo de Celorio.

1. Que ese Ayuntamiento viene concediendo licencias (o bien tolerando) para que en el período veraniego se organicen y desarrollen actividades en el Club Marítimo de Celorio como fiestas, actuaciones con música en vivo y/o amplificada, que se prolongan hasta avanzadas horas de la madrugada.
2. Que con motivo de ello enviamos el escrito que adjuntamos como (Doc. n1) en el que solicitamos una serie de documentos para esclarecer los hechos y al cual no se nos ha contestado.
3. Que las actividades que se desarrollan en el Club Marítimo de Celorio generan emisiones acústicas muy por encima de los objetivos de calidad acústica establecidos legalmente, y así fue constatado por un perito especialista en la materia, según el informe que ya presenté anteriormente. Reiteradamente nos hemos quejado de ello y hemos solicitado a esa Corporación que adopte las medidas pertinentes para poner fin a esa situación ilegal, sin que se haya producido ninguna actuación al respecto.
4. Que es competencia municipal el control del cumplimiento de las condiciones de las licencias que conceden y el de la normativa sobre el ruido. Que es muy abundante la jurisprudencia de

todos los órdenes jurisdiccionales -incluyendo el penal- sobre la afectación a derechos fundamentales - intimidad familiar en la vivienda, protección de la integridad física- de las emisiones acústicas excesivas: constituyen una intromisión en la vida familiar, en cuanto que impide su normal desarrollo en la vivienda; y produce perjuicios severos en la salud de los afectados. Puede producir también perjuicios económicos y patrimoniales. Parece necesario recordar que los tribunales han impuesto en ya muy numerosas sentencias responsabilidades patrimoniales a los Ayuntamientos que no han actuado en forma efectiva para poner fin a las inmisiones ilícitas que les habían comunicado previamente los afectados por éstas, e incluso han impuesto sanciones penales a los responsables municipales que no adoptaron las resoluciones necesarias a tal fin.

5. A pesar de todo este escándalo siguen sin sancionar ni clausurar al club ruidoso y por supuesto no aplican las sanciones establecidas en la Ley de Espectáculos Públicos. En este caso, una conducta pasiva prevaricadora al no sancionar faltas muy graves que causan gravísimos perjuicios a los demás. Como el verano pasado, ante la imposibilidad de poder conciliar el descanso, nuestras familias, con hijos de corta edad, han decidido irse de nuestras viviendas.
6. Vemos que el club sigue abierto, el fin de semana pasado hemos tenido que volver a denunciar el uso de música amplificada. Incluso están haciendo obras, seguramente sin autorización municipal como lo llevan haciendo desde 1972. Han contratado a una empresa que se dedica a organizar grandes conciertos. Vamos, Una pesadilla gracias a tolerancia y su dejación de funciones.
7. Ustedes no ejercen ninguna labor de prevención para proteger a los ciudadanos de la contaminación acústica. No hacen comprobaciones previas a la puesta en marcha del local, ni comprobaciones periódicas, ni exigen ningún estudio acústico, ni siquiera comprueban las denuncias de los ciudadanos. No imponen medidas correctoras o cautelares ni sanciones. Es decir, no hacen absolutamente nada para que no se superen los valores límite, cero medidas preventivas, cero medidas correctoras y cero medidas sancionadoras. Para hacerlo más difícil todavía, no admiten a trámite las denuncias por ruidos de la Policía local por no llevar adjunta una medición acústica, sin embargo, no dotan a la propia Policía con la tecnología y formación necesaria para realizarla ni tampoco la solicitan a la Consejería de Medioambiente o a otras fuentes externas. Teniendo los ciudadanos que pagarla de su bolsillo cuando es responsabilidad del ayuntamiento controlar las emisiones acústicas.

Por ello, SOLICITAMOS:

Que se conteste al escrito que adjuntamos como (Doc. n1) dándonos vista de los siguientes documentos:

- Informe que remitió la Policía Local el 20 de Julio al negociado de sanciones del Ayuntamiento de Llanes según conversación telefónica con el jefe de la Policía Local Miguel Lopez Gomez. Me refiero a la denuncia que presente a las 11:54 del 18 de julio de 2020 en el Puesto de Llanes de La Guardia Civil. Atestado número: 2020-004806-00000518.
- Informe que realizo el Ayuntamiento de Llanes tras recibir dicha denuncia y cuál fue el resultado de tal actuación o actuaciones y si se ha abierto un expediente sancionador.
- Solicitud de Permisos Festejos y Eventos del Club Marítimo de Celorio al Ayuntamiento de Llanes el verano del 2020.
- Informe de solicitud de fiestas en el Club Marítimo de Celorio del verano 2020 de la Policía Local al Sr. concejal de Seguridad o al alcalde del Ayuntamiento de Llanes.
- Autorización para festejos y eventos en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio durante el verano del 2020 del concejal de Festejos.
- Que aún no me han sido facilitados y por lo tanto entendemos que no existen y que nunca se concedió ninguna autorización para ningún concierto en el Club Marítimo de Celorio el verano del 2020.
- Que nos envíen un escrito admitiendo que no se concedió ninguna autorización para ningún concierto en el Club Marítimo de Celorio el verano del 2020 y si han abierto una investigación para esclarecer los hechos, para averiguar si hubo un delito de falsedad documental por parte del Club o si simplemente la Policía Local autorizo los conciertos ilegales sin pedirles la autorización. Queremos salir de la opacidad y que resplandezca la verdad, nos la merecemos.

Tenga en cuenta que ya existe una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de fecha 26 de mayo de 2021, que considera que ese Ayuntamiento infringió la normativa de transparencia al no habernos entregado en plazo la información que había solicitado inicialmente, por lo que insisto en que se tenga en cuenta ese antecedente para dar cumplimiento a tal petición en el plazo legal establecido, ya vencido.

Que, en el caso de que se solicite licencia o autorización, o se formule declaración responsable, para

organizar actividades potencialmente ruidosas en el recinto del Club Marítimo de Celorio, se prohíba la celebración de conciertos, fiestas con música amplificada, orquestas, o cualquier tipo de aglomeración en orden a impedir que se produzcan emisiones que puedan exceder de los objetivos de calidad acústica del R. Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Es literalmente imposible cumplir con la normativa antruido que establece un límite de 45 decibelios en horario nocturno realizando las actividades en el exterior y como ustedes bien saben no disponen de un local insonorizado para realizar sus jolgorios en el interior por el estado ruinoso de sus instalaciones y para que quede constancia adjuntamos informe pericial como (Doc. n2)

En Celorio, a 25 de junio de 2021.

Fdo.

Raul Gutierrez Salgado

Fdo.

Juan Manuel Ruera Moreno

Fdo.

Isaac-Armando Bergel Alvarez

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Solicitud general

Código del Asiento

SACE15067U

Fecha y Hora de Registro

28/06/2021 00:00:00

Sello

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO(negociado/general)

28/06/2021 00:00:00 n°8058/8061

EXTRACTO (Contenido del escrito)

Denunciando una vez más la contaminación acústica del CMC y la dejación de funciones del Ayuntamiento y solicitando una vez más la documentación que llevamos pidiendo meses sin obtener respuesta y a la que tenemos derecho

INTERESADOS

[PRINCIPAL]

09391472C GUTIERREZ SALGADO, RAUL

LOCALIZACIONES

CELORIO S/N - LLANES - ASTURIAS

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Toda aquella documentación que considere oportuna - 1624704770730400.pdf

Denuncia 10 de marzo - 162470477096451.pdf

Informe instalaciones - 1624704771042382.pdf

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



50206S16294X3J0G0PIV

Página

1 / 1

INSTANCIA DE SOLICITUD

Datos de la persona solicitante					
Tipo de Persona FÍSICA		Tipo de Documento de Identificación NIF		Documento de Identificación 09391472C	
Nombre RAUL		Primer Apellido GUTIERREZ		Segundo Apellido SALGADO	
DIRECCIÓN					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (5000) OVIEDO	
Población		Código Postal 33005	Tipo Vía (CALLE) CALLE	Vía (3119) MARQUES DE TEVERGA	
Número 20	Escalera	Piso (P06) Planta 6	Puerta E	Bloque	Kilómetro
MEDIOS DE CONTACTO					
Teléfono Fijo		Teléfono Móvil 620070182	Fax	Correo Electrónico salgadoarchitect@gmail.com	
Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de: Correo electrónico					

Localización de la actividad					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (4992) LLANES	
Población CELORIO		Código Postal	Tipo Vía	Vía	
Número	Escalera	Piso	Puerta	Bloque	Kilómetro

Objeto de la instancia
Denunciando una vez más la contaminación acústica del CMC y la dejación de funciones del Ayuntamiento y solicitando una vez más la documentación que llevamos pidiendo meses sin obtener respuesta y a la que tenemos derecho

Detalles adicionales
-

Documentación aportada		
1	Documento (417) Toda aquella documentación que considere oportuna	Tipo (1) OBLIGATORIA
	Fichero 1624704770730400.pdf	
2	Documento Denuncia 10 de marzo	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 162470477096451.pdf	
3	Documento Informe instalaciones	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1624704771042382.pdf	

FECHA Y FIRMA
Solicitud firmada digitalmente en fecha: 26/06/2021 12:53:45

ADVERTENCIAS
Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.